オープンデータセットの適切な作成，提供及び利用に関する要点と対応内容の検討

池田美穂 [1,*]　亀石久美子 [1]　荒岡草馬 [1]　岡村優希 [1]
青柳真紀子 [1,†1]　太田藍李 [2]　中根愛 [2]　志水信哉 [2]　板倉陽一郎 [3]

概要：パーソナルデータをもとにオープンデータセットを適法に作成，提供及び利用するには，オープンデータセットの作成者や利用者の拠点（国内/海外），属性（学術研究機関等か否か），利用目的等を考慮して，事業者が最初にパーソナルデータを取得する時点で，法的要件を満たして本人に対して説明・同意取得することが望ましい．本稿は，日本に事業拠点を置く組織に所属する研究者やサービス担当者が，オープンデータセットを適切に作成，提供及び利用できるようにすることを目的に，個人情報保護法制の要点と対応内容をコンパクトに提示する．具体的には，日本の個人情報保護法と海外法の一例として GDPR を題材に，オープンデータセットの作成，提供及び利用に関する規律の要点を 6 つ抽出した．また，オープンデータセット作成，提供及び利用の基本的ユースケースを 5 つ設定し，各ユースケースで有効な，オープンデータセットの作成，提供及び利用の適法性を確保するための対応内容を具体化した．

キーワード：オープンデータセット，パーソナルデータ，個人情報，個人情報保護法，GDPR

Key Considerations and Measures for the Appropriate Creation, Distribution, and Use of Open Datasets

Miho Ikeda[1,*]　Kumiko Kameishi[1]　Soma Araoka[1]　Yuki Okamura[1]
Makiko Aoyagi[1, †1]　Airi Ota[2]　Ai Nakane[2]　Shinya Shimizu[2]　Yoichiro Itakura[3]

Abstract: To lawfully create, distribute, and utilize open datasets derived from personal data, dataset creators should provide appropriate explanations to data subjects and obtain their consent in compliance with legal requirements when initially collecting personal data. For compliance, dataset creators should consider the locations of both dataset creators and users, their organizational characteristics, and the intended purposes of data use. This study aims to enable researchers and service providers affiliated with Japan-based organizations to appropriately create, distribute, and utilize open datasets by identifying key requirements under data protection laws and providing practical compliance measures. We examine the Japanese Act on the Protection of Personal Information (APPI) and the General Data Protection Regulation (GDPR) as an example of overseas data protection legislation, and identify six legal requirements governing the creation, distribution, and use of open datasets. Furthermore, we define five fundamental use cases and specify practical measures when creating, publishing, and utilizing open datasets in each use case.

Keywords: Open Dataset, Personal Data, Personal Information, Act on the Protection of Personal Information, GDPR

1. はじめに

大学や研究機関，サービス提供会社（以下，「事業者」という．後述する個人情報保護法における個人情報取扱事業者及びいわゆる規律移行法人を含む）では，取得した個人由来のデータ（以下，「パーソナルデータ」という．後述する個人情報保護法における「個人に関する情報」をいう）を，論文投稿に伴う研究データ公開，研究用途限定，商用利用可能等，他事業者も利用できるようにオープンデータセットとして公開することがある．

また，個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号．略称：個人情報保護法．以下，「法」という）[1]の改正法が 2026 年 7 月に成立・公布された（以下，「令和 8 年改正法」という）[2]．改正法は，統計や AI の作成のためのいわゆる統計特例を含んでおり，改正法施行後は当該規制緩和内容を事業者が適切に活用することで，オープンデータセットの作成，提供及び利用等の機会が増加することが予想され，期待される．

しかし，令和 8 年改正法は統計特例のような規制緩和のみを行うわけではない．オープンデータセットの作成，提供及び利用が単純に解禁されるというものでもない．改正法施行後も現行法と同じ規律が課せられる部分については当然，引き続きの遵守が求められる．刑事罰の一部については，改正法以前より法人重科を含む両罰規定（法人と違反をした個人の双方に科せられる）が存在するが，改正法は罰則の強化を含んでいる．オープンデータセットの利用について不適切に進めれば，故意行為として，個人のみな

1 NTT 社会情報研究所
Social Informatics Laboratories, NTT, Inc.
2 NTT 人間情報研究所
Human Informatics Laboratories, NTT, Inc.
3 ひかり総合法律事務所
Hikari Sogoh Law Offices
†1 現在，NTT 株式会社総務部門
Presently with General Affairs Department, NTT, Inc.
* miho.ikeda@ntt.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

らず法人（事業者）にも刑事罰のリスクがある．違反行為をしないよう一層注意を高める必要がある．

一般論として，オープンデータセットを適法に作成，提供及び利用するためには，オープンデータセットの作成者や利用者の拠点（国内／海外），属性（学術研究機関等か否か），利用目的等を考慮して，事業者が最初に個人からデータを取得する時点で，オープンデータセットに含まれる個人情報の本人に対して，法令上の通知，公表及び同意取得を行う必要がある．

さらに，オープンデータセットのグローバル流通も想定する場合には，オープンデータセットの作成，提供及び利用の一連のデータフローに関係する各事業者に課せられる各国・地域の個人情報保護法制の法的要件を考慮して，主として本人から最初にデータを取得する事業者が，データ取得時点で本人に対して必要な通知，公表及び同意取得を行わなければならない．

これらの法令上の義務を考慮して，必ずしも各国・地域の個人情報保護法制に精通しているとは限らない研究者やサービス担当者が，適切にパーソナルデータを取得してオープンデータセットを作成・提供したり，外部のオープンデータセットを利用する際の適法性を判断したりすることは容易ではない．事業者としては，一般公開されている，オープンデータセットが適法に扱えるかどうかについて，コンパクトなガイドラインやチェックリストを期待するが，残念ながら現時点でそのようなものは存在しない．

そこで本稿では，日本に事業拠点を置く組織に所属する研究者やサービス担当者が，オープンデータセットを適切に作成，提供及び利用できるようにすることを目的として，オープンデータセットの作成，提供及び利用に関係する個人情報保護法制の要点と具体的な対応内容を検討した結果を，図表等で見やすくコンパクトにまとめて提供する．

本稿の構成は以下のとおりである．2 章にて，日本国内の代表的なオープンデータセットとガイドラインの現状を俯瞰する．3 章にて，国内法（日本の個人情報保護法）と国外法の一例としての，EU の GDPR（General Data Protection Regulation：一般データ保護規則）[3]を題材として，オープンデータセットの作成，提供及び利用に関する規律の要点を抽出する．4 章にて，適用される規律の違いがあらわれるオープンデータセットの基本的なユースケースを 5 つ設定し，ユースケースごとの留意点と適切な対応内容の具体例を検討して提示する．最後に 5 章でまとめる．

2. 日本国内のオープンデータセットの現状

2.1 用語定義と検討対象

デジタル庁のオープンデータ基本指針[4]において，オープンデータは次のように定義されている．

国，地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち，国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用（加工，編集，再配布等）できるよう，次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータをオープンデータと定義する．

① 営利目的，非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの

② 機械判読に適したもの

③ 無償で利用できるもの

本稿では，事業者が保有するデータのうち，他事業者も利用できるように公開されたデータを「オープンデータセット」というものとする．

オープンデータセットへの法の適用は，以下の観点から区分できる．

- 「パーソナルデータ」（法における「個人に関する情報」）をもとに作成されたか
- オープンデータセットの作成，提供及び利用に関わる事業者が，法における個人情報取扱事業者か，行政機関等か．いわゆる規律移行法人の該当性を含む．

本稿では，オープンデータセットのうち，法の適用可能性がある，パーソナルデータをもとに作成されるものであり，かつ，法第 4 章（民間事業者向けの規律）が適用される事業者が作成，提供及び利用するものを検討対象とする．

2.2 代表的なオープンデータセットと利用規約の概要

日本の事業者が作成したオープンデータセットの代表的なものとしては，国立情報学研究所（NII）が運営する「情報学研究データリポジトリ（IDR）」[5]で公開されているものがあげられる．文献[6]によると，2010 年のサービス開始以降，民間企業のデータを中心に取り扱い，2019 年より大学等の研究者が作成したデータの取り扱いを始めている．

IDR で公開されているオープンデータセットは，大学及び公的研究機関の研究者と民間企業の研究者とでは利用制約が異なる．「民間企業提供データ」のうち，大学・公的研究機関に限らず，民間企業も利用可能と読み取れるオープンデータセットは，本稿執筆時点（2026 年 7 月）では 16 件中 2 件（ニコニコデータセット，Sansan データセット）に限られる．このうちパーソナルデータをもとに作成されたデータセットはニコニコデータセットのみである．「音声コーパス」と「研究者提供データセット」に関しては，提供対象者は主に大学及び公的研究機関の研究者であり，用途は学術研究に限定されている．研究内容によっては民間企業等の研究者へ提供可能なものもある．また，パーソナルデータをもとに作成されたものと非パーソナルデータをもとに作成されたものが存在することが読み取れる．

IDR の利用制約の内容から，法が定める学術研究例外（学術研究機関等における学術研究目的での個人情報等の取扱いに関する特例措置．法 27 条 1 項 5 号ないし 7 号等．解釈として，文献[7]の 2-19 「学術研究目的」等を参照）を意識して，学術研究例外が適用可能な条件下での利用を期待していると伺える．

© 2026 Information Processing Society of Japan

2.3 研究者向けのガイドライン等の現状

パーソナルデータをもとに作成するオープンデータセットについて，パーソナルデータの取得やオープンデータセットの作成，提供及び利用に際しては，各事業者は法に定められた規律内容を遵守しなければならない．

しかし，一般公開されている，オープンデータセットの簡潔なガイドラインやチェックリストは見当たらない．

法に関する国の監督機関である個人情報保護委員会のウェブサイトにおける「法令・ガイドライン等」のコーナー[8]には，法令の解釈や適用について詳細に解説した資料が掲載されている．もっとも，長文かつ難解で資料数も多いため，法に関する専門知識のない研究者やサービス担当者が気軽に読み進められるものではない．

厚生労働省の「医療デジタルデータの AI 研究開発等への利活用に係るガイドライン」[9]は，医療分野という特殊性（学術研究例外のほかに公衆衛生例外が適用できる可能性がある）はあるが，法を遵守して他事業者とデータ授受するための考え方が図付きで詳述されている．しかし，61 ページにわたる資料であり，かつ前述の個人情報保護委員会の法令・ガイドライン等の内容をもとに記述されているため，法が定める用語の定義等を正しく理解していない場合には，読み進めるのに苦労する代物である．

NII は IDR のサイトにて「研究者等提供データセット受入要項」[10]を公開しているが，同資料は資料名のとおり受入要項を記述したものである．パーソナルデータの取得やオープンデータセット作成時等における法令遵守の観点からの留意事項の詳細が記述されたものではない．

文献[6]で言及されている NII の「オープンサイエンスのためのデータ管理基盤ハンドブック」[11]は，大学等の研究機関に属する研究者を主たる読者と想定して，個人情報を含むデータの取扱いに関するルールの基本事項を集約して解説したものである．そのため，学術研究例外に頼らない（備考：学術研究機関等での学術研究目的以外の活動と民間企業に関しては，学術研究例外は適用されない．海外の大学等での学術研究目的のための個人データの外国第三者提供に関しても，学術研究例外は適用されない（文献[12]の番号 40 参照）），利用者の範囲や利用目的の制約が少ないオープンデータセットの作成，提供及び利用という，法に関する知識を高度に実践した事例の解説は含まれていない．

3. オープンデータセットの作成，提供及び利用に関係する個人情報保護の規律

3.1 国内法：日本の個人情報保護法

3.1.1. 個人情報保護法の改正経緯等

現行法は，直近の改正として，令和 2 年改正[13]と令和 3 年改正[14]を経ている．3.1.2 項で後述する令和 8 年改正法（2026 年 7 月 17 日公布．施行日未定）[2]により，規制緩和，規制強化，それぞれの項目が加えられる[15], [16].

本稿では，民間事業者に適用される規律内容（法第 4 章）をもとに，パーソナルデータの法における規律客体の該当性（個人情報か，個人関連情報か，等）を説明し，オープンデータセットとして適している分類を検討する．その後，法に関する専門知識を有する人物が事業者におけるデータの取扱いに関する法への適合性を確認する手順（文献[17]の 4.2 節参照）に沿って，オープンデータセットの作成，提供及び利用に関する適法性確認の 6 つの要点を検討する．

3.1.1.1. パーソナルデータの分類とオープンデータとして適している分類

法の民間事業者向けの規律に関して，現行法と令和 8 年改正法に照らしたパーソナルデータの分類を図 1，各情報の定義の概要と主な規律内容を表 1 に示す．

パーソナルデータやパーソナルデータをもとに作られるデータセットは，個人情報，個人関連情報，仮名加工情報，匿名加工情報，統計情報の 5 つに大別できる．本人から最初に事業者がパーソナルデータを取得した時点では，個人情報，個人関連情報のいずれかに該当する．個人情報を加工することで，仮名加工情報，匿名加工情報が得られる．個人情報や個人関連情報，仮名加工情報，匿名加工情報を加工することで，統計情報が得られる（図 1）．

法の規律内容と元データの粒度・精度を保持する観点から，オープンデータセットとして適しているのは個人情報と個人関連情報であると考える．仮名加工情報は事業者内利用を想定したものであるため容易には第三者提供できない．匿名加工情報は本人同意なしに第三者提供できるが，個人特定性を失わせるために数値の変換や削除等の処置を施すため，値が丸められたり特異なデータが失われたりする．また，規則が定める処置内容はテキストデータには実施可能であるが，動画像データや音声データに対してはおよそ不可能であろう．仮に実現できても，加工の程度が激しくデータの利用価値が損なわれていると予想される．

本稿では，オープンデータセットは個人情報または個人関連情報に該当するものとして，オープンデータセットの作成，提供及び利用における適法性確認の要点を検討する．

3.1.1.2. パーソナルデータの取得やオープンデータセットの加工・提供・利用における適法性確認の要点

法令・ガイドライン等[8]の内容をもとに，オープンデータセットの作成，提供及び利用に関する適法性確認の要点をデータフローにマッピングしたものを図 2 に示す．

要点 1：本人の所在地

・パーソナルデータの本人が所在する国・地域の個人情報保護法制が，事業者が遵守する個人情報保護法制の候補の一つとなりうる．

－特殊論点：本人の属性

・個人情報：法では，本人に同意能力がない場合（子ども等）には，親権者・代理人等への説明・同意取得が必要（文献[7] 2-16「本人の同意」参照）．

© 2026 Information Processing Society of Japan

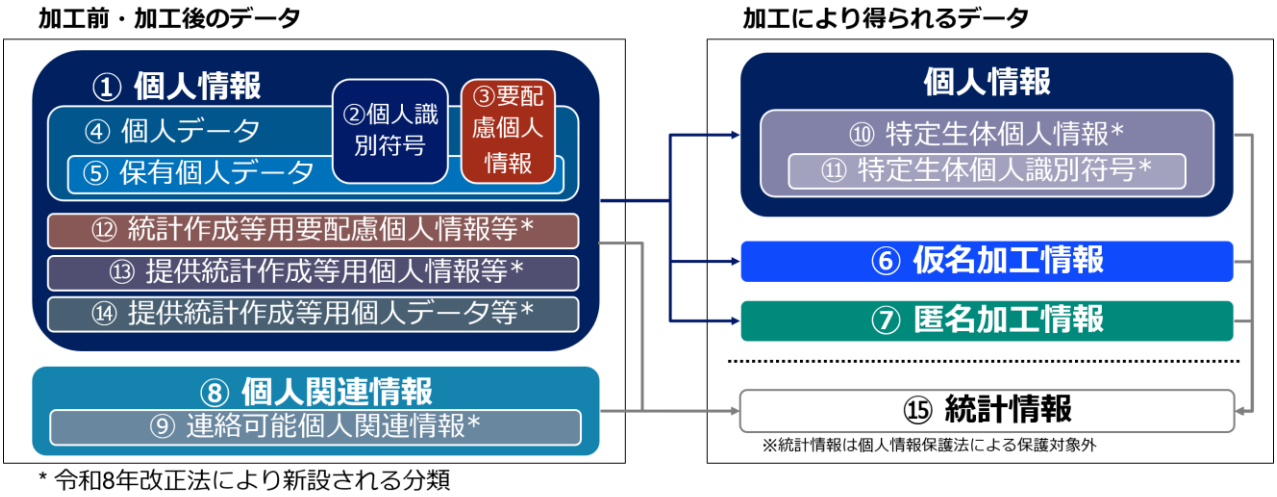


図 1　個人情報保護法に照らしたパーソナルデータの分類

表 1 個人情報保護法が定める各情報の定義の概要と主な規律内容

番号	分類	定義の概要	主な規律内容
①	個人情報 （法第2条第1項）	生存する個人に関する情報であって，次のいずれかに該当するもの． (1) 氏名，顔画像等の特定の個人を識別することができるもの．データセットにこれらの情報を含まないが，事業者が保有する他のデータセットとの照合等によりこれらの情報とひもづくものも該当する． (2) 個人識別符号を含むもの．	取得に際しては，本人に対して利用目的の通知または公表（本人から書面により直接取得する場合は明示）をする．目的外利用（当初設定した利用目的の範囲を超えて利用する）の場合には，追加された利用目的について事前に本人に説明・同意取得する（法第17条・第18条，第21条）．
②	個人識別符号 （法第2条第2項）	次のいずれかに該当するもの． (1) 生体認証用データ (2) マイナンバー，運転免許証番号，健康保険証番号等の個人に割り当てられた公的番号	（①個人情報 を参照）
③	要配慮個人情報 （法第2条第3項）	個人情報のうち，人種，信条，病歴等の，本人に対する不当な差別，偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報．	取得に際しては，事前に本人から同意取得する（法第20条第2項）．
④	個人データ （法第16条第3項）	容易に検索できるよう体系的に整理した個人情報．	第三者への提供に際しては，事前に本人に対して説明・同意取得する（法第27条）．外国にある第三者への提供に際しては，事前に本人に対して法が定める情報提供をして同意取得する（法第28条）．
⑤	保有個人データ （法第16条第4項）	個人情報取扱事業者が開示，内容の訂正，追加又は削除，利用の停止，消去，第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ．	本人から内容の訂正，追加又は削除，利用の停止，消去，第三者への提供の停止の問い合わせがあった場合にはそれぞれ，法が定める条件に従って対応する（法第32条～第39条）．
⑥	仮名加工情報 （法第2条第5項）	個人情報保護法施行規則が定める措置を講じることで，他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したもの．	仮名加工情報は事業者内での利用を想定したものであるため，法が定める例外を除き，第三者への提供はできない（法第41条第6項）．
⑦	匿名加工情報 （法第2条6項）	個人情報保護法施行規則が定める措置を講じることで，特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したものであり，当該個人情報を復元することができないようにしたもの．	法が定める事項の公表等をすることで，本人の同意なく第三者への提供が可能である（法第43条第4項・第44条）．
⑧	個人関連情報 （法第2条第7項）	生存する個人に関する情報であって，個人情報，仮名加工情報，匿名加工情報のいずれにも該当しないもの．具体的には，ある個人のウェブサイトの閲覧履歴，商品購買履歴，サービス利用履歴が該当する．	提供した個人関連情報が提供先で個人データとひもづく場合には，事前に提供元または提供先が本人に対して，個人関連情報と個人データとがひもづけて利用されることについて説明・同意取得する（法第31条）．
⑨	連絡可能個人関連情報 （改正法第2条第8項）	電話番号，住所，メールアドレス，Cookie ID等の特定の個人に対して何らかの連絡ができる記述等が含まれる個人関連情報．データセットにこれらの情報を含まないが，事業者が保有する他のデータセットと照合することでこれらの情報とひもづくものも該当する．	※詳細は今後の個人情報保護委員会規則やガイドライン等を確認されたい．
⑩	特定生体個人情報 （改正法第16条第5項）	特定生体個人識別符号が含まれる個人情報．	※詳細は今後の個人情報保護委員会規則やガイドライン等を確認されたい．
⑪	特定生体個人識別符号 （改正法第16条第5項）	本人が関知しないうちに特別な技術や多額の費用を要さずに得られる生体データ由来の個人識別符号．顔特徴データ等が想定されている．	※詳細は今後の個人情報保護委員会規則やガイドライン等を確認されたい．
⑫	統計作成等用要配慮個人情報等 （改正法第30条の2第4項）	統計作成等目的で取得した，公開されている要配慮個人情報やそれを加工したもの．	※詳細は今後の個人情報保護委員会規則やガイドライン等を確認されたい．
⑬	提供統計作成等用個人情報等 （改正法第30条の2第6項）	統計作成等目的で他者から提供を受けた，個人情報やそれを加工したもの．	※詳細は今後の個人情報保護委員会規則やガイドライン等を確認されたい．
⑭	提供統計作成等用個人データ等 （改正法第31条の3第2項）	統計作成等目的で他者から提供を受けた，提供元では個人関連情報であるが提供先では個人データであるものやそれを加工したもの．	※詳細は今後の個人情報保護委員会規則やガイドライン等を確認されたい．
⑮	統計情報	法では定義されていない．複数人の情報から共通要素に係る項目を抽出して同じ分類ごとに集計して得られる情報であって，特定の個人との対応関係が排斥されているもの（文献[18]　Q1-17・A1-17参照）．	― （統計情報は個人情報保護法による保護対象外である）

© 2026 Information Processing Society of Japan

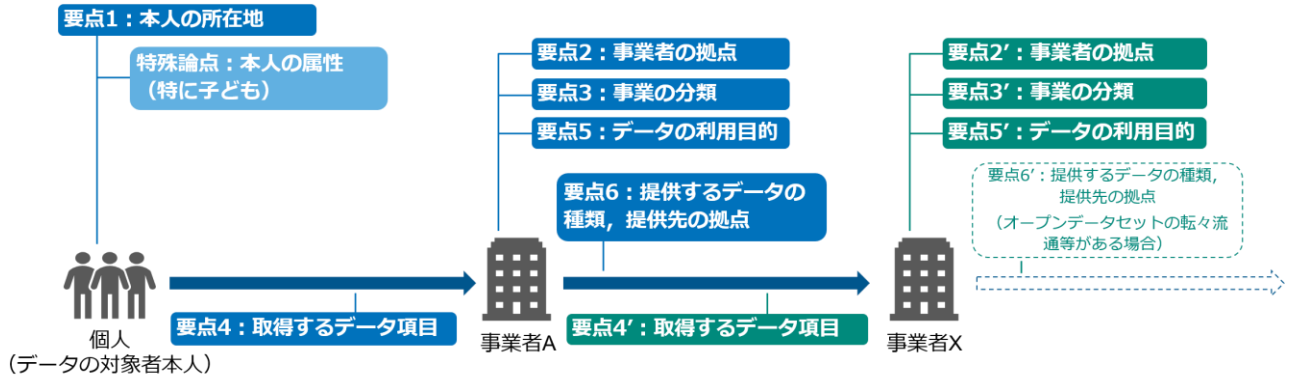


図 2　オープンデータセットの作成，提供及び利用に関する適法性確認の要点のデータフローへのマッピング

・日本にいる本人に対して，当該個人のパーソナルデータを利用して事業を提供する者（パーソナルデータの取得を含む）は，事業者の拠点が外国であっても日本の個人情報保護法が適用される（域外適用）（法第 171 条）.

要点 2：事業者の拠点

・事業者の拠点がある国・地域の個人情報保護法制が，事業者が遵守する個人情報保護法制の筆頭候補である.

要点 3：事業の分類

・事業者が行政機関等（法第 5 章適用），学術研究機関等（法第 4 章適用，学術研究例外／公衆衛生例外の適用可能性），一般の事業者（法第 4 章適用，公衆衛生例外の適用可能性）のいずれかによって適用される規律が変わる.

本稿では，本稿の検討成果が利用可能な者の範囲を広げるため，法第 4 章の通常規定が適用される範囲で記述する.

要点 4：取得するデータ項目

・個人情報：取得に際しては，本人に対しての利用目的の通知又は公表（本人から書面により直接取得する場合は明示）が必要（法第 17 条・第 18 条，第 21 項）.

・要配慮個人情報：取得に際しては，あらかじめ本人からの同意取得が必要（法第 20 条第 2 項）.

－第三者提供を受けた場合は，提供者が本人から同意取得しているものとして，改めての同意取得は不要（文献[7]「3-3-2 要配慮個人情報の取得」参照）.

・個人関連情報：取得に際しての本人に対する利用目的の通知・公表・同意取得は不要（※法において定めがない）.

要点 5：データの利用目的（目的外利用の有無）

・個人情報：目的外利用をする場合は，あらかじめ本人からの同意取得が必要（法第 18 条第 1 項）.

・個人関連情報：目的外利用に関しての同意取得の定めはない（※法において目的外利用という概念がない）.

要点 6：提供するデータの種類，提供先の拠点

・個人データ：

1．第三者へ提供する場合はあらかじめ，個人データの第三者提供を利用目的として特定し，本人に対しての説明・同意取得が必要（法第 27 条第 1 項）.

2．外国にある第三者へ提供する場合はあらかじめ，1．に加えて，本人に対して法が定める情報提供と同意取得が必要（法第 28 条）.

・個人関連情報：提供先で個人データとして取得される場合はあらかじめ，提供元または提供先での本人からの同意取得が必要．提供先でも個人関連情報のままである場合は，本人からの同意取得は不要（法第 31 条）.

3.1.2. 令和 8 年改正法の影響

令和 8 年改正法（2026 年 7 月 17 日公布．施行日未定）[2]において，オープンデータセットの作成，提供及び利用の文脈で特に考慮が必要と考えられるものは 4 つある.

第一は規制緩和であり，「統計作成等」（統計の作成，機械学習の学習済みパラメータの生成等（文献[18]の Q1-8・A1-8 参照）．個人との対応関係が排斥されているものに限る）の目的での，個人データ等の第三者提供と公開されている要配慮個人情報の取得について，本人からの同意取得が不要になる（改正法第 30 条の 2，第 31 条の 3）.

第二は規制強化であり，16 歳未満の者に関する個人情報等の取扱いについて，当該本人の法定代理人に説明や同意取得をすることが義務化される（改正法第 40 条の 2）.

第三も規制強化であり，特定生体個人識別情報と特定生体個人識別符号が新設され，顔特徴データ等は個人情報保護委員会規則が定める事項の周知（通知又は容易に知り得る状態に置くこと）が義務化される（改正法第 21 条の 2）.

第四も規制強化であり，連絡可能個人関連情報（個人へ連絡が可能になる記述を含む個人関連情報）が新設され，不適正利用と不正取得が禁止される（改正法第 31 条の 2）.

オープンデータセットの制約を少なくする観点では，改正法施行後も現行法下と同じ条件でオープンデータセットを作成，提供及び利用するのが適していると考える.

3.2 海外法（EU の GDPR）

本節では，海外で作成されたオープンデータセットを日本にいる事業者が利用する場合を想定して，EU の GDPR を題材として適法性確認の要点（図 2）を説明する.

要点 1：本人の所在地

・EU 域内の本人に対して，当該個人の personal data を利用して物品またはサービスを提供する者（personal data の取得を含む）は，事業者の拠点が EU 域外でも GDPR が適用される（域外適用）（Article 3(2)a）.

© 2026 Information Processing Society of Japan

要点 2：事業者の拠点

・十分性認定（Article 45）に基づき，個別手続きなしに EU 域内からの日本への personal data の移転ができる[19]．なお, GDPR 上, 処理の法的根拠が必要なこと（Article 6）は別論である．

要点 3：事業の分類

・十分性認定で認められた EU 域内から日本への personal data の移転と取扱いは, 一般の事業者に関するものである. 学術研究機関等における学術研究例外の適用と行政機関等に関しては，現時点では対象外である[19]．

要点 4：取得するデータ項目

・GDPR における personal data とは，自然人（個人）に関する情報のことである（Article 4）．日本の個人情報保護法における個人情報と個人関連情報が包含される．

・十分性認定に基づき日本に移転された personal data は，日本の法に照らして受領者にとって個人情報と個人関連情報のいずれかに該当する（文献[20]の番号 3 枝番 3-2 参照）．受領者は，法及び補完的ルール[21]に基づきデータを取り扱う（詳細は 3.1.1.2 の要点 4 参照）．

要点 5：データの利用目的（目的外利用の有無）

・GDPR において，personal data の利用目的は最初の取得者だけでなく転々流通にも及ぶ．目的外利用するためには本人からの同意取得等が必要である（Article 5,6,14）．

要点 6：提供するデータの種類，提供先の拠点

・日本の個人情報保護法対応は，3.1.1.2 の要点 6 参照．

GDPR の目的外利用への対応，日本の個人情報保護法の個人データの第三者提供における本人への説明・同意取得は, 多くの場合は実現困難である点に留意する必要がある．

4. オープンデータセットの作成，提供及び利用の各ユースケースの留意点と対応内容の検討

本章では，図 2 のデータフローを前提に，適用される規律の違いが現われるオープンデータセットの作成，提供及び利用に関する基本的なユースケースを 5 つ設定し（表 2），ユースケースごとの留意点と適切な対応内容を検討する．

4.1 各ユースケースにおける留意点

ユースケース 1：日本にいる個人から取得した個人情報をもとに，個人を特定できる情報を含むオープンデータセットを作成・利用する

オープンデータセットの作成者（図 2 の事業者 A）と利用者（図 2 の事業者 X）には，個人情報の取扱いに関する規律が課せられる．利用者負担を軽減する観点から，作成者においては，個人から最初にデータを取得する時点で，オープンデータセットの利用目的，再配布の条件等を含めて，個人に対して説明・同意取得するのが望ましい．

ユースケース 2：日本にいる個人から取得した個人情報をもとに，個人を特定できる情報を含まないオープンデータセットを作成・利用する

表 2 検討対象とするユースケースの一覧

項番	ユースケース概要
1	日本にいる個人から取得した**個人情報**をもとに，**個人を特定できる情報を含むオープンデータセット**を作成・利用する
2	日本にいる個人から取得した**個人情報**をもとに，**個人を特定できる情報を含まないオープンデータセット**を作成・利用する
3	日本にいる個人から取得した**個人関連情報**をもとに，**オープンデータセット**を作成・利用する
4	EU域内にいる個人から取得した**personal data**をもとに，**個人を特定できる情報を含むオープンデータセット**を作成・利用する
5	EU域内にいる個人から取得した**personal data**をもとに，**個人を特定できる情報を含まないオープンデータセット**を作成・利用する

作成者には個人情報の取扱いに関する規律が課せられる．利用者にとってオープンデータセット単体は個人関連情報であり，個人データとひもづけないかぎり法の規律は特段ない（連絡可能個人関連情報である場合を除く）．

ユースケース 3：日本にいる個人から取得した個人関連情報をもとに，オープンデータセットを作成・利用する

作成者と利用者にとって，取り扱うデータは個人関連情報である．個人データとひもづけないかぎり法の規律は特段ない（連絡可能個人関連情報である場合を除く）．

ユースケース 4：EU 域内にいる個人から取得した personal data をもとに，個人を特定できる情報を含むオープンデータセットを作成・利用する

EU 域内の事業者が作成したオープンデータセットを，日本に拠点のある事業者が利用する場合を想定している．

作成者と，域外適用される場合には利用者にも GDPR が適用される．GDPR 対応として，利用者はオープンデータセットの利用規約の範囲内で利用する．利用者にとってオープンデータセットは，日本の個人情報保護法に照らして個人情報で通常は個人データと想定されるため，利用者には利用目的の通知・公表等の義務が課せられる．日本の個人情報保護法が要求する，第三者提供における本人への説明・同意取得は実現困難なため，オープンデータセットの再配布や分析結果（個票）の公表をしないことが望ましい．

ユースケース 5：EU 域内にいる個人から取得した personal data をもとに，個人を特定できる情報を含まないオープンデータセットを作成・利用する

EU 域内の事業者が作成したオープンデータセットを，日本に拠点のある事業者が利用する場合を想定している．

作成者と，域外適用される場合には利用者にも GDPR が適用される．GDPR 対応として，利用者はオープンデータセットの利用規約の範囲内で利用する．利用者にとってオープンデータセットは，日本の個人情報保護法に照らして個人関連情報である．個人データとひもづけないかぎり法の規律は特段ない．

4.2 適切な対応内容の検討

3 章をふまえ，各ユースケースに共通する，日本の個人情報保護法への適法性を担保するためのオープンデータセットの作成者や利用者における対応内容を表 3 に示す．

表 3 は，オープンデータセットの作成者における対応観点と対応内容を中心に整理したものであるが，オープンデ

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3 個人情報保護法への適法性を担保するためのオープンデータセットの作成者や利用者における対応内容

観点	オープンデータセット作成者における対応内容（オープンデータセット利用者における確認内容）
個人情報保護法対応	**オープンデータセットの元となるパーソナルデータは個人情報：** • 個人情報を適切に取得する 　• 要配慮個人情報を取得する場合は本人の同意を得て取得すること 　• 本人が説明の理解や同意が困難な場合（16歳未満の子ども等）は，法定代理人への説明・同意取得をすること • 本人から個人情報を取得する際に，個人情報の利用目的として，作成者自らによる本来の利用目的に加えて，オープンデータセットを作成して第三者へ配布することを含めて説明する • 本人から個人情報を取得する際に，オープンデータセットの第三者への提供に関しての同意を取得する • オープンデータセットを外国にある第三者に対して提供することが想定される場合は，本人から個人情報を取得する際に，当該外国を特定できない合理的な理由を説明して，外国にある第三者への提供に関しての同意を取得する **オープンデータセットの元となるパーソナルデータは個人関連情報：** • 個人情報と同様の対応をすると，オープンデータセットの透明性が高まる
個人情報保護法対応：オープンデータセットの利便性向上（利用者負担の軽減）	**オープンデータセットの元となるパーソナルデータは個人情報：** • オープンデータセットの利用者の範囲，オープンデータセットの利用目的の範囲を定めておいたうえで，作成者が本人から個人情報を取得する際に，オープンデータセットの利用者の範囲と利用目的の範囲を説明する • 利用者によるオープンデータセットの再配布やオープンデータセットを用いた分析結果（個表）の公表が想定される場合には，作成者が本人から個人情報を取得する際に，オープンデータセットの利用者がオープンデータセットまたは分析結果（個表）を第三者へ提供することを説明して同意を取得をする（外国にある第三者へ提供する場合も，当該外国を特定できない合理的な理由を説明することで適法に対処可能） **オープンデータセットの元となるパーソナルデータは個人関連情報：** • 個人情報と同様の対応をすると，オープンデータセットの透明性が高まる
オープンデータセットの利用規約での記述	**オープンデータセットの元となるパーソナルデータは個人情報：** <u>1. オープンデータセットの取扱いに際して適用される法律の説明</u> • ＜オープンデータセット単体で個人情報＞オープンデータセットは日本の個人情報保護法に照らして個人情報（個人データ）に該当するため，利用者におけるオープンデータセットの取扱いに際しては個人情報取扱事業者としての法的義務が課せられることを記述する • ＜オープンデータセット単体は個人関連情報＞オープンデータセットは日本の個人情報保護法に照らして個人関連情報に該当するため，利用者におけるオープンデータセットの取扱いに際しては個人関連情報取扱事業者としての法的義務が課せられることを記述する • 外国の事業者がオープンデータセットを取り扱う場合は，日本の個人情報保護法の法的義務に加えて，当該外国の個人情報保護法制が適用される可能性がある．当該外国の法制度についてはオープンデータセット利用者自らが確認して適切に対応するように求める • 外国の事業者がオープンデータセットを利用する場合のうち，当該オープンデータセットに含まれるデータの対象者である本人（日本居住）に対して当該オープンデータセットを用いて事業を提供しないときは，日本の個人情報保護法は適用されないことを記述する <u>2. オープンデータセットの利用方法の諸注意</u> ＜オープンデータセット単体で個人情報＞ 　• オープンデータセットの利用者の範囲を明記する 　• オープンデータセットの利用目的の範囲を明記する 　• オープンデータセットは利用者の組織内で保管・利用することを求める 　　• 利用者におけるSaaSサービス利用等に伴う個人データの第三者提供に際しての本人への説明・同意取得は，利用者自らが実施することを求める 　• 利用者による再配布や分析結果（個表）の公表の可否，可能な条件を記述する 　　• 利用者がオープンデータセットを用いて学習済みモデルを作成・公開することが想定される場合について，学習済みモデルの学習済みパラメータは統計情報（個人との対応関係が排斥されているもの）となるように作成することを推奨する 　• 利用規約が定めるオープンデータセットの利用目的の範囲であれば，作成者が個人情報を取得する際に本人に対して説明・同意取得済みであるため，利用者自らによる本人に対しての説明・同意取得は不要であることを記述する 　• 利用規約が定めるオープンデータセットの利用目的の範囲を越えて利用する場合には，目的外利用することに関して必要な個人情報保護法対応を利用者自らが実施することを求める ＜オープンデータセット単体は個人関連情報＞ 　• オープンデータセットの利用目的の範囲を明記する 　• オープンデータセットと利用者自らが保有する個人データとをひもづけないように求める 　• オープンデータセットを再配布する場合には，再配布先に対してオープンデータセットと再配布先が保有する個人データとをひもづけないように求める <u>3. オープンデータセットの透明性を高めるための記述</u> • オープンデータセットの元となるデータの取得，オープンデータセットの加工と公開に際しては，個人情報保護法を遵守して実施していることを記述する 　• 「観点：個人情報保護法対応」，「観点：個人情報保護法対応：オープンデータセットの利便性向上（利用者負担の軽減）」や，その他の個人情報取扱事業者の義務を果たしていることを記述する **オープンデータセットの元となるパーソナルデータは個人関連情報：** • 個人情報と同様の対応をする．その際は「個人情報」の箇所を「個人関連情報」に置き換える

© 2026 Information Processing Society of Japan

ータセットの利用者の立場としても有効である.すなわち，利用を検討しているオープンデータセットの利用規約において，表 3 の内容が満たされているかをチェックし，利用規約の範囲内で利用することで，オープンデータセットの適法性と自らの利用における適法性を確保できると考える.

海外で作成されたオープンデータセットに関しても同様である．各国・地域の個人情報保護法制への適法性は追加で確認する必要はあるが，オープンデータセットの利用規約で表 3 の内容が満たされているかをチェックし，利用規約で定められた利用目的の範囲内で利用することで，一定のデータ保護水準（少なくとも日本の個人情報保護法の水準）を満たしたデータの取扱いを確保できると考える.

5. おわりに

本稿では，日本の個人情報保護法と EU の GDPR を題材に，オープンデータセットの作成，提供及び利用に関する規律の要点を 6 つ抽出した．適用される規律の違いが現われるオープンデータセット作成，提供及び利用に関する基本的なユースケースを 5 つ設定し，各ユースケースで有効な適法性を確保するための対応内容を提示した．対応内容を参照して実践することで，オープンデータセットの作成者，利用者の双方において，日本の個人情報保護法に照らした取扱いの適法性を確保できると考える．海外で作成されたオープンデータセットを日本にいる事業者が利用する場合も，対応内容を参照して実践することで，一定のデータ保護水準を満たしたデータの取扱いを確保できると考える.

本稿は，日本に事業拠点を置く組織に所属する研究者やサービス担当者を主たる読者と想定して，オープンデータセットの作成，提供及び利用に関する要点と対応内容を，図表で見やすくコンパクトにまとめて提供した.

参考文献

[1] e-Gov ポータル：個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）（オンライン），入手先〈https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057〉（参照 2026-07-29）.

[2] 個人情報保護員会：令和８年 改正個人情報保護法について（オンライン），入手先〈https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/r8kaiseihogohou/〉（参照 2026-07-29）.

[3] EUR-Lex: Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance) (online), available from〈https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng〉(accessed 2026-08-04).

[4] デジタル庁：オープンデータ（オンライン），入手先〈https://www.digital.go.jp/resources/open_data〉（参照 2026-07-29）.

[5] 国立情報学研究所：情報学研究データリポジトリ（IDR）（オンライン），入手先〈https://www.nii.ac.jp/dsc/idr/〉（参照 2026-7-29）.

[6] 大須賀 智子，大山 敬三， 佐藤 真一：映像を含む音声言語資源の共同利用 ―ディストリビュータの観点から―，日本音響学会誌，2025 年 81 巻 11 号，pp. 753-760, https://doi.org/10.20697/jasj.81.11_753

[7] 個人情報保護委員会：個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）（オンライン），入手先〈https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/〉（参照 2026-07-29）.

[8] 個人情報保護委員会：法令・ガイドライン等（オンライン），入手先〈https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/〉（参照 2026-07-29）.

[9] 厚生労働省：医療デジタルデータの AI 研究開発等への利活用に係るガイドライン（オンライン），入手先〈https://www.mhlw.go.jp/content/001310044.pdf〉（参照 2026-07-29）.

[10] 国立情報学研究所：研究者等提供データセット受入要項（オンライン），入手先〈https://www.nii.ac.jp/dsc/idr/service/documents/rdata-policy.html〉（参照 2026-07-29）.

[11] 国立情報学研究所：オープンサイエンスのためのデータ管理基盤ハンドブック（オンライン），入手先〈https://www.nii.ac.jp/service/handbook/〉（参照 2026-07-29）.

[12] 個人情報保護委員会：「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編，外国にある第三者への提供編，第三者提供時の確認・記録義務編，仮名加工情報・匿名加工情報編及び認定個人情報保護団体編）の一部を改正する告示（案）」等に関する意見募集結果（オンライン），入手先〈https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000226407〉（参照 2026-08-03）.

[13] 個人情報保護委員会：令和２年 改正個人情報保護法について（オンライン），入手先〈https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/〉（参照 2026-07-29）.

[14] 個人情報保護委員会：令和３年 改正個人情報保護法について（官民を通じた個人情報保護制度の見直し）（オンライン），入手先〈https://www.ppc.go.jp/personalinfo/minaoshi/〉（参照 2026-07-29）.

[15] 個人情報保護委員会：新旧対照表（オンライン），入手先〈https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260717_sinkyutaisyohyo.pdf〉（参照 2026-07-29）.

[16] 個人情報保護委員会：個人情報保護法等の一部を改正する法律について（オンライン），入手先〈https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260717_kaiseihounitsuite.pdf〉（参照 2026-07-30）.

[17] 池田美穂，亀石久美子，畑島隆，藤村明子，折目吉範：案件担当者に対するプライバシー影響評価の実践支援方法，情報処理学会論文誌 Vol.66 No.9 1185‐1208 (2025).

[18] 個人情報保護委員会：「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」 に関するＱ＆Ａ（オンライン），入手先〈https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/APPI_QA/〉（参照 2026-07-30）.

[19] 個人情報保護委員会：日 EU 間・日英間のデータ越境移転について（オンライン），入手先〈https://www.ppc.go.jp/enforcement/cooperation/cooperation/sougoninshou/〉（参照 2026-08-04）.

[20] 個人情報保護委員会：第 233 回個人情報保護委員会資料 1-3 「個人情報の保護に関する法律に係るＥＵ及び英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルールの一部を改正する告示（案）」に関する意見募集結果（案）（オンライン），入手先〈https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230222_shiryou-1-3.pdf〉（参照 2026-08-04）.

[21] 個人情報保護委員会：「個人情報の保護に関する法律に係るEU 及び英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」（オンライン），入手先〈https://www.ppc.go.jp/files/pdf/Supplementary_Rules_jp.pdf〉（参照 2026-08-04）.

© 2026 Information Processing Society of Japan